

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
בועז טופורובסקי
יאיר לפיד
טטיאנה מזרסקי
דבי ביטון
נאור שירי
ולדימיר בליאק
משה טור פז
רם בן ברק
סימון דוידסון
מטי צרפתי הרכבי
מיכל שיר סגמן
יסמין פרידמן
יוראי להב הרצנו
רון כץ
מירב בן ארי

1105/25/פ

הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון – נבחרת הדירקטורים), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 1 1. בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "מינוי דירקטור" יבוא :
- "נבחרת הדירקטורים" – מאגר מועמדים מקצועי המומלץ על ידי הרשות למינוי לכהונה כדירקטורים בחברות ממשלתיות."
- הוספת פרק ג'1 2. אחרי סעיף 23א לחוק העיקרי יבוא :

"פרק ג'1: נבחרת הדירקטורים

הליך המיון 23ב. (א) רשות החברות הממשלתיות תפרסם באתר האינטרנט שלה הודעה לציבור בדבר פתיחת הליך המיון לנבחרת הדירקטורים ואופן הגשת המועמדות.

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

(ב) הרשות תבדוק את עמידתם של המועמדים בתנאי הכשירות לכהונה כדירקטור הקבועים בסעיף 16א.

(ג) שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות, רשאי לקבוע תנאי כשירות נוספים לקבלה לנבחרת הדירקטורים שיגובשו בזיקה לתנאי הכשירות כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) הרשות תאמת את הפרטים המוצהרים על ידי המועמדים.

(ה) הליך המיון יתבצע בכפוף לחובת ייצוג הולם בהרכב דירקטוריון כקבוע בסעיפים 18א עד 18א2.

גיבוש נבחרת הדירקטורים 23ג. (א) בהתבסס על הישגיהם בהליך המיון, תגבש הרשות את המועמדים שייכללו בנבחרת הדירקטורים.

(ב) נבחרת הדירקטורים תמנה 400 מועמדים; הרשות תהיה רשאית להגדיל את מספר המועמדים בנבחרת הדירקטורים, בהתאם לצורכי החברות הממשלתיות והחובות הקבועות בדין ובהחלטות הממשלה.

הליך המינוי מקרב 23ד. (א) השרים יבחרו את המועמדים המועדפים עליהם מקרב נבחרת הדירקטורים, ואלה יועברו לבחינת הוועדה לבדיקת מינויים כאמור בסעיף 18. הדירקטורים

(ב) הוועדה לבדיקת מינויים תאמת את פרטיהם המוצהרים של המועמדים המועדפים על השרים.

(ג) הוועדה לבדיקת מינויים תעביר לשרים את המלצותיה בנוגע למינוי המועמדים המועדפים.

(ד) השרים ימנו את הדירקטורים כקבוע בסעיף 18; מסרו השרים השגות על המלצות הוועדה לבדיקת מינויים שלא למנות מועמד, תדון בהם הוועדה, ויחולו הוראות הסעיף האמור.

הליך מינוי שאינו 23ה. אין באמור בפרק זה כדי לשלול את סמכות השרים
מקרב נבחרת לבחור מועמדים שאינם מקרב נבחרת
הדירקטורים, בכפוף להליך המינוי כאמור בסעיף
18.

ביצוע ותקנות 123. שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות, יקבע הוראות
לביצוע פרק זה, לרבות בעניינים אלה:

(1) הגדרת השלבים בהליך המיון לנבחרת
הדירקטורים, לרבות אופן הערכת המועמדים,
ניסוח השאלונים ואופן עריכת הראיונות על ידי
הרשות;

(2) הגשת ערר על ידי המועמדים לעניין הליך
המיון;

(3) אימות הפרטים המוצהרים על ידי
המועמדים, בידי הרשות והוועדה לבדיקת
מינויים;

(4) תיעוד הליך המיון והמינוי על ידי כלל
הרשויות הנוגעות בדבר;

(5) מועדים לתחילת ומשך ההליכים הקבועים
בחוק זה, לרבות התקופה שבה ייכללו המועמדים
בנבחרת הדירקטורים;

(6) מיון ומינוי מועמד שמכהן בדירקטוריון
חברה ממשלתית, ומועמד שאינו מקרב נבחרת
הדירקטורים, בהתייעצות עם היועץ המשפטי
לממשלה;

(7) דיון בהשגות השרים על המלצות הוועדה
לבדיקת מינויים;

(8) נוהל עבודה בין הרשות לשרים במסגרת
הליך לפי פרק זה.

דבר הסבר

הצעת חוק זו נועדה להסדיר בחקיקה את הליך האיתור של מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברות
ממשלתיות. זאת במטרה לסייע בחיזוק עצמאות הדירקטורים ואי תלותם, על ידי איתור מועמדים
מקצועיים ואיכותיים מקרב הציבור.

נבחרת הדירקטורים, הפועלת כיום על פי נוהל רשות החברות הממשלתיות, הוקמה בשנת 2013 על ידי

חבר הכנסת יאיר לפיד עת כיהן כשר האוצר, כמאגר דירקטורים שממנו יכולים השרים לבחור את המועמדים שלהם לדירקטוריונים של החברות הממשלתיות. מאז הקמתו עודכן המאגר מספר פעמים והביא לשינוי משמעותי בהתנהלות החברות הממשלתיות: מעשי השחיתות פחתו משמעותית, המעורבות הפוליטית והעסקאות שהיו מסוכמות בחדרי חדרים מוגרו ורווחי החברות הממשלתיות עלו.

בהמלצות מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף שפירא, שפורסמו בדצמבר 2017, עלה הצורך להסדיר בחקיקה את הליך המיון לנבחרת הדירקטורים, בין היתר על מנת שיתנהל באופן ברור, מובנה ושקוף יותר. הצעת חוק זו נועדה ליישם את המלצות המבקר בעיגון בחקיקה של הסדר נבחרת הדירקטורים.

מוצע כי מועמדים מקרב הציבור אשר יגישו מועמדותם להיכלל בנבחרת הדירקטורים בהתאם להוראות החוק, יעברו הליך סינון ומיון על ידי רשות החברות הממשלתיות, בהתאם לאבני הדרך והשלבים שיפורטו בתקנות ובנהלים על ידי שר האוצר.

מועמדים שיימצאו מתאימים לכהונה בחברות הממשלתיות, יוצעו על ידי הרשות לשרי הממשלה הרלוונטיים כנבחרת הדירקטורים. הליך מינוי הדירקטורים יתבצע כקבוע בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, על פיו מינוי הדירקטורים נעשה על ידי השרים, לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים.

לפיכך, מוצע להבהיר כי גם לאחר גיבוש נבחרת הדירקטורים, מינוי הדירקטורים יתבצע על ידי השרים על פי שיקול דעתם, והם רשאים אף למנות דירקטורים שאינם מקרב נבחרת הדירקטורים, בכפוף להוראות שיקבע שר האוצר.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת מיקי לוי (801/23/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)